Exproprier-*Deutsche-Wohnen* & Co. — La socialisation comme stratégie de transformation

Une interviouve d'Isabella Rogner,
Porte parole de l'initiative « Exproprier *Deutsche Wohnen & Co* »

Questions d'André Bleicher

La vague de marchandisation du logement social depuis les années 1990

Sozialimpulse : L'initiative « Exproprier Deutsche-Wohnen & Co » *a déjà atteint beaucoup : Elle a remporté un référendum sur la socialisation du parc des logements détenu à Berlin par des sociétés immobilières possédant plus de 3 000 appartements, obtenant un résultat remarquable de 59,1 % des suffrages. Un tel événement est resté dans les mémoires y compris à l'extérieur de Berlin. L'histoire antérieure à cet événement est moins connue il est vrai : Qu'est-ce qui s'est produit à Berlin pour qu'un tel mouvement naisse et remporte un tel succès ?*

Isabella Rogner : À Berlin, une série de circonstances pour le moins malheureuses ont convergé. Il convient tout d'abord de noter qu'un virage politique concernant la construction de logements s'est opéré dans les années 1980. Alors que le principe dominant en matière de logement social c'était jusqu'alors celui-ci : « *subvention unique, engagement perpétuel* » — protégeant ainsi les appartements de la marchandisation —, le gouvernement fédéral dirigé par Helmut Kohl a orienté le marché du logement vers une régulation accrue par les forces du marché. À l'époque, l'État se retirait du secteur, un processus accéléré par la faillite de « *Neue Heimat* », une importante société de logements détenue par des syndicats. En conséquence, le statut de logement à but non lucratif a été supprimé en 1990.

Est venue s'ajouter à cela — après la fin de la guerre froide — le fait qu'une grande partie de l'aide financière qui assurait la viabilité de la partie occidentale de la ville a été supprimée, créant ainsi un déficit budgétaire. Pour sortir de cette impasse financière, l'État a opté pour une solution à courte vue : la vente d'actifs. Ce faisant, il a adopté une stratégie néolibérale reflétant, dans une certaine mesure, l'air du temps ; des pans des services publics de distribution d'eau et d'électricité ont été privatisés, tandis que la distribution du gaz l'a été entièrement. Si cela a permis de renflouer les caisses à court terme, cela a entraîné la perte d'infrastructures publiques.

Toutefois, cela s'avérant encore insuffisant, le Sénat, dirigé par la CDU et présidé par Eberhard Diepgen, se tourna vers les sociétés de logement social. Celles-ci furent tenues de reverser une partie de leurs excédents au budget du *Land* de Berlin. Annette Fugman-Heesing, sénatrice SPD chargée des Finances, mit au point un mécanisme visant à générer des recettes supplémentaires : les sociétés de logement municipales furent contraintes d'acquérir d'autres sociétés de logement municipales, le produit de ces ventes revenant au propriétaire, à savoir au *Land* de Berlin. Une fois de plus, l'objectif était un allègement budgétaire à courte vue — mais avec, cette fois, pour conséquence d'assécher la trésorerie d'entreprises municipales par ailleurs relativement saines ; celles-ci se voyaient contraintes soit de reverser ses bénéfices, soit de contribuer au financement de l'acquisition d'entreprises publiques. La politique budgétaire du Sénat a ainsi engendré une crise du logement en poussant les sociétés municipales de logement à céder leur parc immobilier pour améliorer leur liquidité.

AB : *À qui les appartements ont-ils été vendus ?*

Isabella Rogner : Les acheteurs se répartissaient en différentes catégories. Une très faible proportion des appartements — environ 5 % — a été acquise par des particuliers. Des coopératives d'habitation ont également acquis près de 5 % du parc vendu ; toutefois, près de 60 % sont revenus à des acheteurs institutionnels, plus précisément à des fonds immobiliers.

Cela nous amène au troisième moteur de la privatisation, un facteur souvent négligé. Alors que les budgets municipaux se fragilisaient et que le besoin de générer des recettes se faisait sentir, il existait parallèlement une offre de capitaux financiers en quête d'opportunités d'investissement ; grâce à des conditions favorables, ces capitaux étaient en mesure d'acquérir des logements à grande échelle. À cet égard, deux logiques d'action distinctes ont convergé. Toutefois, à qui ces appartements pouvaient-ils réellement être vendus ? Uniquement aux acheteurs capables d'investir massivement, à savoir aux fonds immobiliers.

Dans quelle ampleur les parcs de logements ont-ils été privatisés ?

Isabella Rogner : La situation en 1990 était la suivante : on comptait 236 000

logements municipaux à Berlin-Ouest et 246 000 à Berlin-Est. Ils étaient gérés par 20 sociétés municipales de logement. En 2005, ce parc avait été ramené à 265 000 logements. Cela signifie que 209 000 appartements ont été ainsi privatisés.

La privatisation a débuté lentement. Au cours des cinq premières années — jusqu'en 1995 —, seuls 7 % des 209 000 appartements ont été privatisés. Le processus a ensuite pris de l'ampleur. Durant les trois années suivantes, 30 000 logements ont été vendus, suivis de 45 000 autres entre 1999 et 2001. La privatisation a atteint son plein essor entre 2002 et 2005, période durant laquelle 120 000 logements ont été vendus.

Cette dynamique s'inscrivait dans un contexte où la situation financière du *Land* de Berlin, déjà tendue, s'était encore dégradée à la suite d'un scandale bancaire. La banque publique Bankgesellschaft Berlin AG avait essuyé des pertes se chiffrant en milliards en raison d'opérations immobilières risquées ; cette situation pesait lourdement sur le *Land* de Berlin, contraint de sauver l'établissement par un apport de capitaux. Le Sénat dirigé par la CDU fut évincé, mais le nouveau maire-gouverneur, Klaus Wowereit, fixa le mot d'ordre de la coalition SPD-PDS : « *Réduire les dépenses jusqu'à ce que ça craque*. » Le sénateur aux Finances, Thilo Sarrazin, mit en œuvre cette politique et procéda à une privatisation massive du parc de logements. En 2004, la vente des biens de la **GSW** (***G**emeinnützige **S**iedlung- und **W**ohnungsbaugesellschaft*) entraîna la cession de 65 000 appartements situés dans la partie est de la ville à des investisseurs privés.

Toutefois, cet aperçu montre également que tous les acteurs politiques ont joué un rôle dans cette politique de privatisation.

Comment le Sénat de Berlin en est-il venu à se focaliser à ce point sur la privatisation ? Pourquoi l'idée n'a-t-elle même pas été évoquée selon laquelle — si tant est que des appartements dussent être vendus — ils auraient dû être cédés à une organisation à vocation coopérative ou d'intérêt public ?

Isabella Rogner : Il régnait une profonde méfiance, tant à l'égard des structures démocratiques — telles que les coopératives — qu'envers le concept d'une économie orientée vers le bien commun. Le système du « statut à but non lucratif » pour le logement ayant été récemment aboli, l'opinion politique dominante voulait que l'État ne s'impliquât en aucun cas ; on préférait s'en remettre au marché, considéré comme le mécanisme le plus efficace pour répondre aux besoins en matière de logement. Naturellement, les expériences négatives liées au promoteur de logements à but non lucratif « *Neue Heimat* » — proche des syndicats — avaient également laissé des traces, alimentant des idées telles que « *Ils ne sauront pas faire*» ou « *Ça ne marchera tout simplement pas* ».

Impacts sociaux : quels ont été les effets de la privatisation ?

Isabella Rogner : Il y eut tout d'abord l'incidence de la hausse des loyers, qui toucha aussi bien les baux en cours que les nouveaux contrats de location. Les acquéreurs cherchaient à accroître la rentabilité économique de la gestion de ces biens. Entre 2007 et 2013, les loyers des baux en cours ont augmenté de 17 %, tandis que la hausse pour les nouveaux contrats a atteint 35 %. Cet écart entre l'évolution des loyers existants et celle des tarifs des nouveaux baux suggère qu'il est bien plus avantageux pour les propriétaires de conclure de nouveaux contrats — une démarche qui implique inévitablement un changement de locataire. Par conséquent, des tentatives ont été menées pour libérer les appartements de leurs locataires en place.

Cette incitation à une « véritable *gentrification* » — terme désignant les situations où l'écart de revenus locatifs peut être comblé par le simple renouvellement des locataires, sans aucune amélioration matérielle des appartements — laisse penser qu'une pression visant à évincer les résidents actuels est apparue dans certains quartiers. Plus le rendement locatif potentiel d'un appartement est élevé, plus sa relocation s'avère — et demeure — attrayante ; il en résulte que seuls des locataires aisés peuvent s'y installer, tandis que les résidents précédents sont évincés.

Avant tout, les locataires ont été chassés des quartiers du centre-ville. Nous assistons à une gentrification croissante dans des quartiers qui affichaient autrefois une grande mixité sociale – comme *Kreuzberg*, *Friedrichshain* ou, par le passé, *Prenzlauer Berg*. Avec la hausse des loyers commerciaux, l'offre de commerces se transforme radicalement : là où l'on trouvait jadis une petite épicerie de quartier pour acheter rapidement un litre de lait, on trouve désormais un studio de yoga ou un café onéreux, inaccessibles aux résidents à faibles revenus.

C'est ainsi qu'évoluent les quartiers centraux de Berlin — caractérisés par des loyers élevés — tandis que les zones périphériques offrent des loyers comparativement bas ; cela vaut tout particulièrement pour les quartiers est de *Marzahn* et *Hellersdorf*, qui semblaient moins attractifs pour les sociétés immobilières privées. Par conséquent, une proportion relativement importante de logements y est demeurée entre les mains d'organismes de logement public.

Outre la question du déplacement des locataires, il apparaît également problématique que le parc de logements privatisé puisse désormais être vendu comme une marchandise sur le marché immobilier.

Isabella Rogner : Oui, l'exemple de la GEHAG l'illustre bien. La GEHAG(*) a été fondée en 1924 en tant que société à but non lucratif par des syndicats, des coopératives d'habitation et des entreprises d'utilité sociale, dans le but de fournir des logements abordables aux classes populaires et moyennes. En collaboration avec l'architecte en chef

(*) La GEHAG GmbH *Gemeinnützige Heimstätten-, Spar- und Bau Aktiengesellschaf / Société par actions de construction, d'épargne et de logement à but non lucratif* — a été fondée par Martin Wagner et August Ellinger le 14 avril 1924 afin de répondre à la crise du logement par des concepts d'habitat innovants et la construction coopérative. Les architectes Bruno Taut et Otto Rudolf Salvisberg ont joué un rôle clé dans la conception des premiers projets. Les appartements et les ensembles résidentiels n'étaient pas seulement novateurs sur le plan architectural ; des considérations sociales avaient également été intégrées à leur planification.(**wiki – D**) *Ndt*

Bruno Taut, la GEHAG a réussi à réaliser des projets résidentiels pionniers.

Lorsque le Sénat a décidé de vendre GEHAG — ainsi que son portefeuille prestigieux de biens classés au patrimoine — en raison d'une situation financière tendue, les candidats jugés inaptes lors de la pré-sélection ont été écartés de la procédure d'appel d'offres. Le contrat a été attribué à une entreprise de taille relativement modeste, *RSE Grundbesitz und Beteiligungs-GmbH*. Issue de la société *Rintel-Stadthagener Eisenbahn AG*, cette entreprise possédait une expérience dans la construction de cités ouvrières. Le prix de vente s'élevait à environ 1 000 euros le mètre carré, un montant relativement bas comparé aux prix actuels. Peu de temps après, toutefois, RSE a fait l'objet d'une acquisition boursière. L'acquéreur était la société *WCM Immobilien-Holding*, basée à Hambourg — une entreprise qui avait pourtant été exclue de la procédure d'appel d'offres initiale. Une succession rapide d'autres rachats impliquant le portefeuille de GEHAG — vendu à l'origine à un prix très avantageux — a ensuite agité le marché financier. C'est dans ce contexte qu'a débuté la vente progressive, à des propriétaires privés, des quelque 700 maisons en bande de la « *Cité en fer à cheval* » (*Hufeisensiedlung*), conçue par Bruno Taut et jusqu'alors exclusivement destinée à la location. — ...un processus poursuivi par le groupe *Deutsche Wohnen*, acquéreur final du site. Cette évolution a abouti à la situation actuelle, où la cité *Hufereisen* compte non seulement un important propriétaire institutionnel, mais aussi bien plus de 600 propriétaires privés individuels — une situation qui complique considérablement la préservation unifiée et respectueuse du patrimoine de ce site inscrit au patrimoine mondial, lequel avait été conçu avec une coordination d'une extrême précision.

Le contre-mouvement prend forme — des vagues de protestation.

Lorsque la privatisation et la financiarisation prennent une telle ampleur, le processus engendre inévitablement des perdants : en l'occurrence, les locataires touchés par la hausse des loyers et confrontés à la menace d'une expulsion et à la perte de leur logement. Cela a-t-il engendré un sentiment de solidarité entre les personnes touchées et des protestations sociales ?

Isabella Rogner : Berlin présente une particularité unique à l'échelle fédérale allemande : Plus de 80 % des ménages sont locataires de leur logement. Si cette situation est la norme en Allemagne de l'Est, il n'en va pas de même en Allemagne de l'Ouest. Par conséquent, un grand nombre de résidents sont confrontés à des problèmes similaires concernant leur appartement et leur locataire. Cela a conduit les locataires à s'unir, d'abord à l'échelle locale, et à tenter de résoudre leurs problèmes — ascenseurs en panne, moisissures sur les murs ou pannes de chauffage.

Peu avant les élections législatives de 2011 et la fin du deuxième gouvernement rouge-rouge, plusieurs milliers de personnes ont défilé le 3 septembre 2011 sous le slogan : *Halte à la hausse des loyers ! Pour qu'il reste de l'argent pour vivre !* » Ce ne sont pas de grandes organisations qui ont porté cette mobilisation, mais plutôt des collectifs de quartier et des initiatives de locataires ; c'est à eux que revient le mérite d'avoir remis cette question au cœur du débat politique régional.

Ce contre-mouvement a eu pour effet de rassembler des participants aux profils variés autour d'un objectif commun : enrayer les conséquences de la privatisation. Le collectif de locataires « *Kotti & Co* » en est un exemple emblématique ; né de la résistance contre le déplacement d'une communauté largement composée de personnes issues de l'immigration à *Kreuzberg*, il a également rallié d'autres groupes d'intérêt, tels que des colocations étudiantes, des communautés d'habitants et même des pubs et des clubs. L'initiative a organisé des manifestations bruyantes, défilant dans les rues armés de cuillères en bois et de couvercles de casseroles tout en scandant le slogan : « *Le loyer est trop élevé*. »

Cette manifestation avait-elle eu déjà un effet politique ?

Isabella Rogner : Certes, si les responsables politiques ont bien abordé ces préoccupations dans leurs prises de positions il s'est avéré difficile d'obtenir des changements concrets. Les districts ont invoqué la compétence du Sénat, tandis que ce dernier a renvoyé la « patate chaude » au gouvernement fédéral. Ensemble, ils déploraient la situation budgétaire qui les avait entravés. Les décideurs berlinois s'étaient bel et bien résignés à l'austérité ; leurs revendications n'avaient, pour l'essentiel, pas été retenues.

Par conséquent, le contre-mouvement a dû s'organiser différemment ; les initiatives populaires de 2014 et 2015 témoignent déjà d'une forme d'organisation différente.

Isabella Rogner : Oui, l'initiative « 100 % *Tempelhofer Feld* » s'opposait au projet d'aménagement du site de l'ancien aéroport de Tempelhof, porté par des investisseurs. Cela a démontré que le référendum trouvait un écho dans tout Berlin. Le projet de loi issu de l'initiative a recueilli, dans chaque arrondissement, davantage de soutiens que la contre-proposition présentée par le Sénat (coalition SPD-CDU). Ainsi, un véritable mouvement de contestation — ou plus précisément une alliance entre les mouvements écologistes et ceux de défense des locataires — avait réussi à s'organiser à l'échelle de la ville.

Un an plus tard, la pétition pour le « référendum sur les loyers à Berlin » a été lancée ; elle a par la suite été partiellement adoptée par le Sénat et réclamait des réformes concernant le logement social ainsi que les entreprises publiques. Si le mouvement était porté par les initiatives susmentionnées, il a également bénéficié du soutien de la « *Communauté des locataires de Berlin* » et de l'« *Association des locataires de Berlin* », témoignant ainsi de sa capacité à susciter des ralliements.

Le contre-mouvement s'est tout d'abord dirigé contre l'état de Berlin et non pas tant que ça, contre les fonds immobiliers privés, ou quoi ?

Isabella Rogner : Dans une certaine mesure, cela a également entraîné des

changements affectant les sociétés immobilières privées. Par exemple, la disposition prévoyant que les loyers des logements sociaux, qu'ils soient publics ou privés, soient plafonnés à 30 % du revenu net a inévitablement eu des répercussions sur les propriétaires privés également.

Toutefois, des succès notables ont été obtenus en ce qui concerne les entreprises municipales. La mise en place d'un système de conseils en est un exemple : chaque entreprise publique accorde des droits de participation à ses locataires, et des conseils de locataires ont été instaurés.

Toutefois il est vrai que de nombreux groupes étaient mécontents du résultat et ils ont débattu de la manière dont l'initiative pourrait également englober les promoteurs immobiliers résidentiels privés. Cela a marqué le début de l'initiative « *Exproprier Deutsche Wohnen & Co.* » et le lancement du débat sur la *socialisation* du logement.

La naissance du mouvement « *Deutsche Wohnen und Co Enteignen* »

Le mécontentement à l'égard de la politique du logement a perduré, et le mouvement a réussi à se maintenir. C'est remarquable, étant donné que les mouvements se caractérisent généralement par la difficulté à défendre une cause sur le long terme. Pourquoi en a-t-il été autrement dans ce cas ?

Isabella Rogner : L'une des raisons en était que le mouvement — tel que décrit précédemment — prenait une ampleur considérable. Cela s'expliquait également par les conséquences de plus en plus manifestes de la privatisation. L'absurdité réside dans le fait que l'on bénéficie d'une certaine protection tant que l'on conserve un ancien bail, lequel ne peut être modifié dans les mêmes proportions qu'un nouveau contrat de location. Or, c'est précisément là que le bât blesse : dès que les gens souhaitent changer de logement, ils se heurtent à un mur. Les familles désireuses d'emménager dans un appartement plus petit après le départ des enfants, ou celles qui souhaitent s'installer ailleurs, ressentent cela avec acuité ; elles se voient contraintes de conserver leur bail actuel, car un nouveau contrat dégraderait leur situation financière. Lorsque le loyer d'un appartement représente soudain le double de celui du précédent alors que la surface est réduite de moitié, cette réalité devient douloureusement tangible.

Cela conduit à ce que l'on appelle un « effet de verrouillage [*Lock*-in, en anglais dans le texte, *ndt*]», entraînant une paralysie de l'ensemble du marché du logement. Les locataires se retrouvent, en quelque sorte, prisonniers de leur situation actuelle.

Les propriétaires réagissent à cet effet de « blocage » par une pratique connue sous le nom d'*Entmietung* /délocation (?, *ndt)*— le déplacement systématique des locataires : ils tentent de les expulser de leur logement à tout prix. Cela se produit, par exemple, par le biais des reconversions immobilières, où des logements sociaux perdent leur statut réglementé à la suite de la transformation pour être ensuite revendus avec profit. Le phénomène survient également lors de projets douteux de rénovation : les locataires peuvent alors voir leur eau coupée, subir la présence d'échafaudages devant leurs fenêtres pendant des mois, ou constater que le chauffage n'est plus réparé.

C'est pourquoi le mouvement citoyen est resté soudé et ne s'est pas effondré.

Telle qu'elle est décrite, cette pratique consistant à vider un bâtiment semble être une procédure qui s'opère en dehors de toute légalité.

Isabella Rogner : Je pense qu'il s'agit d'un modèle d'affaire passablement brutal, comparable aux tactiques employées par les employeurs qui cherchent à entraver la syndicalisation en brandissant des menaces juridiques et en bloquant les élections des comités d'entreprise. Un modèle similaire existe sur le marché du logement, qui est censé inciter les locataires à renoncer à leur bail et à quitter les lieux.

Or, les locataires vivent cette situation comme une éviction sociale. Ils perdent leur quartier — ce lieu où ils sont enracinés depuis des années, où leurs enfants ont été scolarisés et où vivent leurs amis. De plus, en étant repoussés vers la périphérie, ils perdent l'accès aux nombreuses activités culturelles dont ils profitaient auparavant. Ce déplacement engendre le sentiment de ne plus avoir la possibilité de participer, de faire entendre sa voix ou d'être écouté ; en somme, l'impression de ne plus faire partie de Berlin.

On explique souvent le problème par le fait que l'afflux massif de personnes à Berlin a engendré une demande de logements excessive. La cause profonde ne réside donc pas dans la privatisation, mais plutôt dans le fait que le marché berlinois est devenu très favorable aux bailleurs, permettant aux propriétaires de réaliser des rendements considérables.

Isabella Rogner : Oui, certes, c'est là l'argument avancé, mais on omet aussi le fait que « l'effet de verrouillage » est responsable d'une part importante de la pénurie de logements. Il s'agit, en somme, d'une question de répartition : des personnes s'accrochent obstinément à leur appartement de six pièces, simplement parce que le loyer y est inférieur à celui d'un logement plus petit. Il en résulte qu'une vaste surface habitable se retrouve occupée par une seule personne, alors qu'elle est de fait soustraite aux autres. À cet égard, le fait de se focaliser sur l'afflux de population occulte la véritable nature du problème, dans la mesure où une part importante de la situation pourrait être résolue par une répartition différente du parc de logements existant.

La pression engendrée par ce problème était constante et ne s'est jamais véritablement relâchée ; la situation du logement ne s'est pas améliorée. Par conséquent, diverses initiatives ont été régulièrement relancées, aussi fragiles fussent-elles prises isolément. Cela a conduit à la vérification systématique des factures de charges mal calculées et au recouvrement des sommes indûment versées, allant même jusqu'à la condamnation judiciaire d'un propriétaire. Cette situation a également fait naître un désir de remunicipaliser.

Cette revendication est née du constat

qu'il ne suffit pas de vérifier les factures de charges et de déposer des réclamations ; le problème fondamental réside dans la propriété privée du logement et dans la possibilité d'en tirer un profit financier. En tant que locataires, nous ne pouvons échapper à ce conflit. Les sociétés immobilières privées auront toujours intérêt à pratiquer des loyers élevés et à maximiser leurs rendements. À l'inverse, les locataires aspirent à des logements abordables, à la stabilité de leur bail et à une gestion immobilière de qualité. Ce conflit ne peut être résolu dans le cadre actuel ; au contraire, il ne cesse de se gâter.

Cela a conduit à prendre conscience de la nécessité d'aller au-delà des revendications formulées jusqu'alors. C'est ainsi qu'a émergé le débat autour de l'article **15** de la Loi fondamentale. Au départ, la réflexion n'était pas particulièrement systématique, mais l'article a été redécouvert au fil du processus. Il stipule que les terres, les ressources naturelles et les moyens de production peuvent être transférés à la propriété publique à des fins de socialisation.

L'article **15** diffère sensiblement de l'article 14 de la Loi fondamentale, ce dernier étant la disposition couramment invoquée pour justifier les expropriations liées à la construction de routes ou de lignes de transport d'électricité. L'article **15** n'a jamais été appliqué ; Or, il ouvre une voie vers une transformation. Il s'agit, en somme, d'un « article en dormance », au sein de la Loi fondamentale. Cette situation a soulevé la question de savoir si — et comment — il pourrait être activé. À partir de 2015, ces réflexions ont pris une tournure de plus en plus concrète. En 2018, l'initiative « **Exproprier Deutsche Wohnen & Co**. » a rendu public un projet visant à organiser un référendum fondé sur l'application de l'article **15** de la Loi fondamentale. L'objectif précis était d'exproprier les sociétés immobilières à but lucratif possédant plus de 3 000 appartements et de socialiser — plutôt que nationaliser via l'état — leur parc de logements.

Le référendum « *Deutsche Wohnen und Co enteignen* »

C'est ce qui me frappe comme étant l'aspect véritablement remarquable de l'évolution de ce contre-mouvement. À un certain stade, l'accent s'est déplacé : il ne s'agissait plus seulement d'atténuer les effets de la privatisation, mais de s'attaquer au problème à la racine et d'élaborer un modèle de gestion alternatif. Qu'est-ce qui a permis au mouvement d'adopter une position aussi offensive et d'évoquer ouvertement l'expropriation ?

Cette stratégie a été impulsée par les locataires eux-mêmes. Des photos de manifestations datant de 2015 montrent des pancartes portant le slogan « *Expropriez Deutsche Wohnen* ». Cela démontre que l'idée a émergé au sein du mouvement des locataires et a ensuite été soutenue par divers groupes, tels que l'*Association des locataires de Berlin* ainsi que des experts politiques de *Die Linke* et du parti des *Verts*.

Le terme « expropriation » est polarisant — et il a probablement été choisi précisément pour cette raison —, bien qu'il ne soit pas conceptuellement pertinent, la socialisation se distinguant de l'expropriation. Cela indique également que ce terme n'a pas été introduit dans le mouvement par des juristes, mais plutôt par les locataires eux-mêmes ; ce sont eux qui ont tout d'abord parlé de l'expropriation.

C'est aussi un terme qui évoque la douleur...

Isabella Rogner : … et, bien entendu, il attire l'attention. Surtout, tout le monde sait ce que l'on entend par « expropriation » (*Enteignung*), alors que la « socialisation » (*Vergesellschaftung*) nécessite des explications. C'est pourquoi le premier terme s'est imposé.

L'organisation d'une initiative citoyenne est une entreprise difficile. Comment ce processus a-t-il été structuré ?

Isabella Rogner : Le processus référendaire est assez bien connu à Berlin. Des élections ont souvent lieu en même temps que les référendums. Par ailleurs, comparée à d'autres villes, Berlin jouit sans doute d'une citoyenneté plus active. À cela s'ajoute le fait que des référendums antérieurs — comme ceux portant sur la remunicipalisation des infrastructures, l'aménagement du *Tempelhofer Feld* ou la question des loyers — ont abouti à un succès. En d'autres termes, il existait une expérience préalable en la matière, et l'on savait comment mobiliser des soutiens et remporter un tel scrutin.

Un référendum exige de la persévérance et de prendre une longue respiration. Après tout, le processus se déroule en plusieurs étapes, n'est-ce pas ?

Isabella Rogner : Fondamentalement, cela implique trois phases. Une pétition d'initiative citoyenne a été déposée et doit recueillir 20 000 signatures dans un premier temps, afin de documenter le soutien apporté à la proposition. Un examen juridique sera ensuite mené, soit par le Sénat de Berlin, soit par la Cour constitutionnelle de Berlin, si le Sénat lui en délègue la compétence. Si cette étape est concluante, la seconde phase débutera : la collecte des signatures proprement dite. À ce stade, sept pour cent des électeurs inscrits doivent soutenir la pétition, soit environ 180 000 électeurs. Si ce seuil est atteint, on en arrivera au vote.

Il est remarquable que le soutien ait été extraordinairement fort durant la deuxième phase. Au final, nous avons déposé 360 000 signatures ! Cela a clairement montré que la cause trouvait un écho auprès des citoyens. La mobilisation proprement dite a ensuite débuté parallèlement à la campagne électorale à Berlin et, finalement, le référendum a recueilli 59,1 % des suffrages.

Était-ce prévisible que la majorité fût aussi décisive ?

Isabella Rogner : Les avis étaient certes quelque peu partagés, mais j'ai eu de nombreuses conversations sur le pas des portes et échangé avec des personnes aux stands d'information. J'ai été systématiquement et agréablement surpris par la rapidité avec laquelle les électeurs ont saisi l'enjeu — qui est loin d'être simple —, car ils avaient fait l'expérience directe du conflit entre la maximisation des rendements financiers et la garantie d'un

logement de qualité. Il faut dire que la location est la norme à Berlin, ce qui facilite les choses.

Il y avait naturellement un certain malaise autour du mot « *expropriation* », mais les politiques de privatisation et les pratiques des entreprises avaient heurté le sens de l'équité des Berlinois. Ces derniers avaient compris que l'enjeu était un véritable changement dans le secteur du logement, et c'est ce qui a été déterminant. Il ne s'agissait pas de réformes de façade, mais de s'attaquer en profondeur à un problème que chacun ressent à Berlin. Presque tout le monde est touché corporellement au plus vif de sa vie, et chacun a pu constater par lui-même l'évolution du marché du logement ainsi que l'ampleur considérable du problème.

C'est pourquoi j'ai toujours eu la certitude que nous l'emporterions.

À quel point était-il important qu'il y eût un adversaire clairement identifié, dont les pratiques étaient contreversées par le référendum ?

Isabella Rogner : C'était important. Il y avait un adversaire très clairement identifié, que tout le monde à Berlin connaissait. Un slogan comme « *Tout Berlin détestait Deutsche Wohnen* » n'a pas été inventé par notre initiative ; il existait bel et bien avant le référendum. Il était donc clair que nous visions les sociétés immobilières et leurs pratiques.

Avant tout, il était également clair que l'objectif n'était pas de priver quiconque de sa maisonnette ou de son appartement en copropriété.

La socialisation : qu'est-ce que c'est ?

La socialisation n'est pas la nationalisation. Comment concevoir la socialisation et comment les appartements doivent-ils être gérés ?

Isabella Rogner : La socialisation implique le transfert de biens vers une propriété commune, et non simplement vers une propriété publique étatique. Les logements deviennent des biens publics. L'objectif n'est donc pas seulement de remunicipaliser les sociétés de logement privées — c'est-à-dire de les faire passer sous contrôle public. Nous voulons au contraire créer un modèle qui n'existe pas encore à Berlin. Les logements seront gérés par un organisme de droit public, dont l'administration reposera sur une autogestion démocratique. C'est là toute la différence avec les sociétés de logement municipales, qui ne prévoient pas de telles formes de codétermination.

En substance, l'autogestion débute à l'échelle du quartier ou de la cité, où se constituent des conseils de locataires. Vient ensuite l'échelon supérieur — celui des conseils de secteur / [district [?, Ndt]— avant la mise en place d'un conseil global ; les locataires participent à tous ces niveaux. L'accent est mis ici sur les questions relatives aux lieux et aux modalités des rénovations ou ré-aménagements, ainsi qu'aux investissements à réaliser.

Dans un premier temps, l'ensemble du projet sera grevé par la question de l'indemnisation, l'expropriation sans indemnité n'étant pas autorisée par la Loi fondamentale. Toutefois, cet obstacle finira lui aussi par être levé. Par ailleurs, des questions stratégiques devront être tranchées : quels nouveaux bâtiments construire et comment les concevoir ? Ces décisions sont soumises à la codétermination.

Le concept de conseils présente un intérêt particulier en raison de son principe organisationnel allant du bas vers le haut. La structure esquissée rappelle celle d'une coopérative. Toutefois, les coopératives comportent toujours un risque de repli social marqué sur soi : si leurs membres font preuve de solidarité et d'inclusion en leur sein, ils ont tendance à s'isoler du monde extérieur. Comment l'entité de droit public envisagée peut-elle contrer un tel repli social ?

Isabella Rogner : La différence fondamentale réside dans le fait que l'organisme de droit public n'est pas une coopérative ; il ne s'agit pas d'une entreprise détenue par ses membres, et il n'est pas nécessaire d'être membre pour obtenir un appartement. On dépose plutôt une demande de logement. L'attribution d'un logement est soumise au respect des critères établis. Si une grande partie des appartements devrait être attribuée selon des critères sociaux, il n'existe pas de critère d'exclusion automatique comparable à ceux que l'on trouve dans les coopératives.

Avant tout, nous estimons que la participation démocratique ne doit pas être imposée « d'en haut », mais doit être mise en œuvre par les résidents eux-mêmes. Nos projets de mobilisation — qui rassemblent les locataires de grands groupes immobiliers — constituent une forme concrète d'auto-organisation. La démarche commence par une aide pour permettre aux résidents de faire connaissance, mais l'objectif est qu'ils finissent par défendre ensemble leurs droits. Dans mon arrondissement de *Tempelhof-Schöneberg*, par exemple, se trouve un ensemble immobilier appartenant à *Vonovia*. Après une flambée des coûts de chauffage, les locataires ont lancé une grève du paiement de ces charges : 600 foyers ont décidé de suspendre temporairement le règlement de la facture, choisissant plutôt de contester officiellement les montants et d'exiger une révision des charges.

Grâce à de tels projets, les participants apprennent qu'ils peuvent eux-mêmes faire bouger les choses et qu'ils doivent contribuer à façonner les questions qui les concernent directement. Ces pratiques peuvent être pérennisées et intégrées au fonctionnement de l'organisme de logement social. Pour reprendre le jargon du management, il s'agit d'« autonomisation » (ou *empowerment*), c'est-à-dire de permettre aux personnes de prendre en main leurs propres affaires. C'est pourquoi nous avons prévu, au sein de l'organisme de logement, une unité dédiée à la participation et à la lutte contre la discrimination. Si cette unité veille au respect des lois anti-discrimination, elle se concentre avant tout sur la participation. Elle a pour vocation de soutenir et de mobiliser les conseils de locataires. Elle veille également à ce que les locataires issus de l'immigration ne soient pas exclus de cette dynamique ; c'est pourquoi des services de traduction sont proposés au cas par cas.

Le modèle du conseil présente l'avan-

tage majeur de favoriser et d'encourager l'autogestion. Toutefois, il se heurte à des limites lorsque la charge de travail devient écrasante et que la gestion efficace des appartements se transforme en un emploi à temps plein. Par conséquent, l'entité de droit public a indubitablement besoin, elle aussi, de gestionnaires à temps plein. Comment envisager l'interaction entre les membres bénévoles du conseil et les professionnels à temps plein ?

Isabella Rogner : La coopération au niveau des conseils régionaux — c'est-à-dire les conseils responsables des différents arrondissements de Berlin — constituera probablement ici le facteur décisif. Ces conseils travailleront en collaboration avec une équipe de gestion régionale ; celle-ci devra nécessairement être composée de personnel à temps plein, faute de quoi la charge de travail serait ingérable. Il est crucial que les différentes parties prenantes ne se gênent ni ne se bloquent mutuellement. Concrètement, le fonctionnement pourrait s'organiser ainsi : le conseil d'administration et la direction générale allouent le budget, que le conseil régional peut ensuite dépenser dans le cadre d'un processus participatif — sans toutefois disposer d'un droit de veto permanent.

Nous discutons également, à l'heure actuelle, de la manière de structurer la participation aux conseils pour permettre à tous les locataires de s'impliquer. Il serait par exemple pensable de financer du temps libéré afin d'aller préventivement à la rencontre de toute surcharge.

Comment convient-il de comprendre la relation entre le Land de Berlin et l'établissement de droit public ? Le Land n'est pas propriétaire de l'établissement, n'est-ce pas ?

Isabella Rogner : Non, il ne l'est pas, sinon ce ne serait en effet qu'une vraie re-communalisation ou municipalisation, au contraire l'établissement de droit public s'appartient à lui-même, d'un certaine façon. Pour des raisons tenant à la théorie démocratique, le Sénat de Berlin doit être représenté au sein du conseil d'administration, mais il n'y détient aucune majorité.

L'agence devra probablement assumer une charge considérable au départ, puisqu'elle doit indemniser les sociétés de logement privées. Comment cette indemnisation peut-elle être financée ?

Isabella Rogner : L'indemnisation sera financée par les revenus locatifs. L'entité de droit public émettra des obligations à l'intention des anciens propriétaires — des titres, qui pourront même être négociés sur le marché — et ces obligations seront progressivement rachetées sur une période de 100 ans. Bien qu'il s'agisse assurément d'une échéance longue, ces obligations sont adossées aux revenus locatifs, ce qui en fait un investissement très sûr.

En un sens, deux types de capital distincts sont affectés à l'établissement de droit public : les bâtiments, d'une part, et les terrains, d'autre part. Comme les bâtiments et les terrains sont indissociables, on ne les distingue souvent pas. Toutefois, les bâtiments sont des actifs produits, tandis que les terrains ne représentent une valeur qu'à titre notionnel. Ces deux types d'actifs font-ils l'objet d'un traitement différencié ?

Isabella Rogner : Oui, nous établissons ce que l'on appelle une valeur de socialisation. Il s'agit d'une nouveauté absolue, car il n'existe aucun précédent en matière de socialisation. Nous avons élaboré un modèle qui s'en tient strictement aux exigences légales. La valeur du terrain servant de base à l'indemnisation est fixée à sa valeur de marché — plus précisément à celle de 2013 —, ce qui exclut les évolutions perturbatrices du marché observées à Berlin depuis lors. La Cour constitutionnelle fédérale a établi que ces tendances des prix du foncier constituaient effectivement des « évolutions perturbatrices du marché ». En pratique, cela implique de calculer la valeur moyenne du terrain pour la période 2011-2013 et d'y ajouter une hausse annuelle modérée de 3,5 %. Toutefois, l'envolée des prix du foncier n'est pas prise en compte, éliminant ainsi cette part de plus-value sans contrepartie.

L'autre composante a trait à la valeur des bâtiments, laquelle est déterminée selon les modalités habituelles prévues par la législation fédérale en matière d'évaluation et de reprise par l'entité de droit public. Cette valeur aurait nécessité un financement même si l'entité de droit public avait elle-même construit les bâtiments ; à cet égard, cette part correspond à une valeur d'actif réelle. Au total, il en résulte une indemnisation représentant 40 à 60 % de la valeur vénale, un chiffre qui illustre clairement le rôle prépondérant de la hausse du prix des terrains.

Comment empêcher que la socialisation ne soit purement et simplement inversée ? En d'autres termes, comment garantir que la remarchandisation ne soit plus possible ?

Isabella Rogner : Notre proposition inscrit concrètement ce principe dans la loi. Il existe essentiellement une double protection : une première fois dans la loi de socialisation et une seconde fois dans la législation instituant l'entité de droit public. À mon sens, cela offre la protection la plus complète possible, notamment en incluant une disposition stipulant que les logements ne peuvent être vendus.

On pourrait objecter que la loi peut être modifiée à nouveau. Toutefois, il s'agit d'une loi issue d'un référendum ; elle représente, en un sens, la volonté du peuple. Apporter des modifications substantielles à une telle loi se heurte à un obstacle moral très important.

La décision référendaire et sa mise en oeuvre laborieuse

Le référendum a connu un immense succès, mais le mouvement a très vite été rattrapé par la machine politique.

Isabella Rogner : Oui, la situation est très vite devenue problématique. Il convient peut-être de préciser qu'il existe deux types de référendum à Berlin : le référendum portant sur une résolution et celui portant sur une loi. En 2021, nous avons opté pour le référendum sur une résolution — et nous l'avons remporté. Cela a abouti à une résolution invitant le Sénat de Berlin à prendre les mesures nécessaires. Si cette résolution a une portée politique contraignante, elle n'est pas juridiquement contraignante. Toutefois, à

l'époque, nous n'étions pas encore en mesure d'organiser un référendum sur une loi ; c'est pourquoi nous avons choisi la voie de la résolution.

Après le vote, il s'est avéré que, bien que nous l'ayons emporté, le Sénat n'allait pas transposer la décision. Lors des négociations de coalition entre le *SPD*, les *Verts* et *Die Linke*, les trois partis ne sont pas parvenus à un accord. *Die Linke* souhaitait appliquer la décision, le *SPD* y était fermement opposé, et les *Verts* évoquaient la socialisation comme une *ultima ratio*, sans toutefois préciser ce que cela devrait signifier concrètement.

La coalition a donc trouvé une porte de sortie en instituant une commission chargée d'examiner la faisabilité juridique d'une socialisation « dans son principe ». L'argument avancé était qu'il existait des doutes quant à la possibilité de mettre en œuvre le référendum de cette manière. Cette démarche revenait, de fait, à nier nos travaux et à remettre en question les avis d'experts formulés à l'issue de la première phase du référendum.

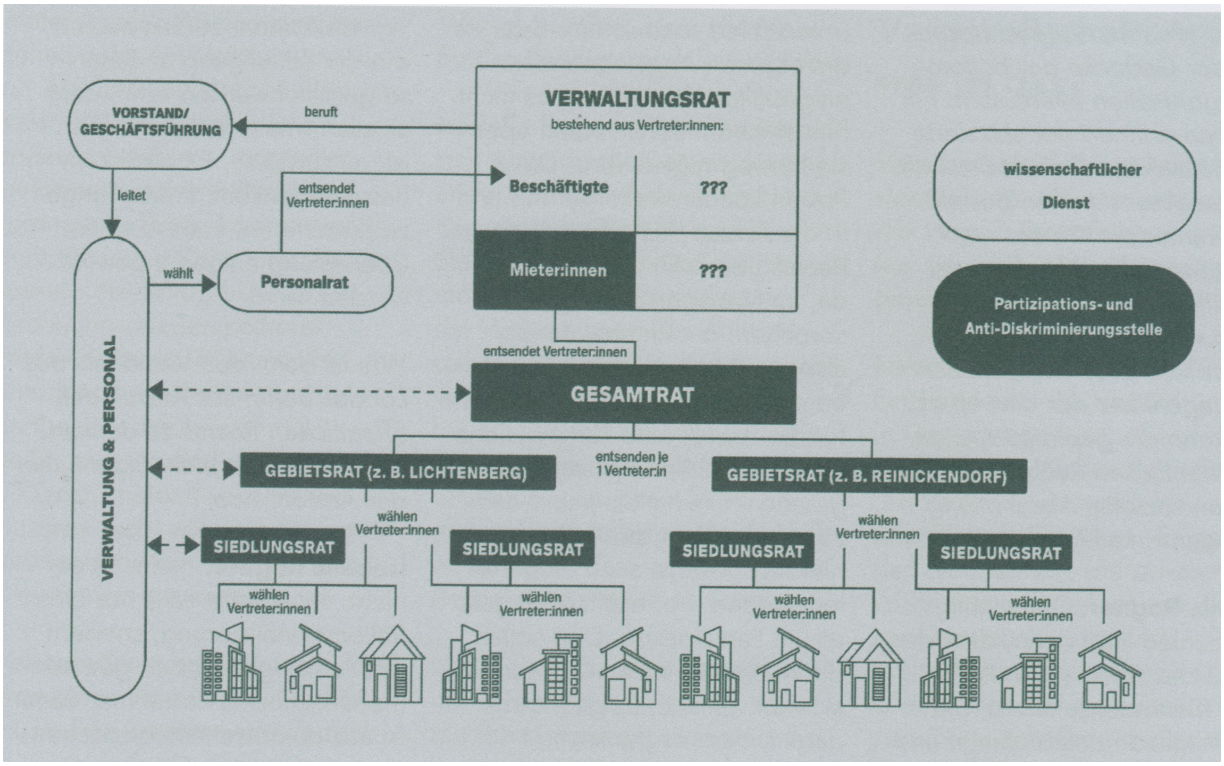
Par conséquent, une commission à forte dominante juridique fut mise en place. Dix de ses treize membres étaient des juristes. Notre initiative ne s'est vu attribuer que trois des treize sièges. La présidente de la commission, Herta Däubler-Gmelin, disposait d'une voix prépondérante.

Nous avons finalement décidé de participer aux travaux de la commission, résolus à relever ce défi de front. Le processus fut long ; tout se déroula à huis clos et manqua de transparence. Pourtant, la commission finit par présenter un rapport concluant clairement à la légalité de la socialisation.

Aussi positif que puisse paraître le résultat, la composition du Sénat a changé entre-temps, et le Sénat dirigé par la CDU ne suivra sûrement plus la voie tracée par la commission.

Isabella Rogner : Je suppose que nous remporterons à nouveau le référendum. La situation devient de plus en plus critique. Il est inutile de clouer publiquement *Vonovia* ou *Deutsche Wohnen* au pilori : elles s'en chargent déjà elles-mêmes. La colère des locataires a grandi. Nous constatons un vif intérêt, et la participation est également en hausse. Les chances semblent donc plutôt bonnes.

Un grand merci pour l'entretien
***Sozialimpulse* 1-2/2026.**
(Traduction Daniel Kmiecik)



Exemple d'Organigramme des conseils de location

Légendes
Verwaltungsrat : Conseil de gestion
Verwaltung & Personal : administration et personnel
Vorstand/Geschaftführung : Président(e)/ Conduite des affaires
Siedlungrat : conseil de cité
Gebietsrat : conseil de district, p. ex. : Lichtenberg, Reinickendorf
Gesamtrat : conseil général
Beschäftigte : employés
Personalrat : conseil du personnel de gestion
Mieter:innen : locataires et locataires (femmes et hommes)
Wissenschaftlicher Dienst : Service scientifique
Partizipation- und Antidiskriminierungsstelle : Bureau de la participation et de la lutte contre la discrimination